

LBM-1509

LL.B. (Hons.) (Semester-V)

Examination, 2024-25

CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION

[Paper : First (LAW-536)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** questions. Question No. **1** is **compulsory**.

This question consists of **20** marks. Question No. **2** to **5** have internal choices and each question carries **10** marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या **1** अनिवार्य है। यह प्रश्न **20** अंकों का है। प्रश्न संख्या **2** से **5** में आन्तरिक विकल्प हैं तथा प्रत्येक प्रश्न **10** अंकों का है।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Legal Representative

विधिक प्रतिनिधि

(b) Pauper Suit

अकिंचन वाद

(c) Mesne Profits

मध्यवर्ती लाभ

(d) Temporary Injunction

अस्थाई व्यादेश

2. What is Decree? Distinguish it from order and judgement.

आज्ञापति डिक्री क्या है? यह आदेश और निर्णय से किस प्रकार भिन्न है?

OR /अथवा

Write a short note on 'Res-Judicata'.

‘पूर्व-निर्णय’ पर लघु टिप्पणी लिखिए।

3. What do you understand by Foreign Judgement? Explain when it is deemed to be conclusive.

LBM-1509/1200

(2)

विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कब इसे अन्तिम माना जाता है।

OR /अथवा

Define Summons. Discuss the rules relating to service of summons.

सम्मन की परिभाषा दीजिए। सम्मन की तामीली से सम्बन्धित नियमों की विवेचना कीजिए।

4. Examine the provisions of C.P.C. relating to the Jurisdiction of Civil Courts.

सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्रावधानों का परीक्षण कीजिए।

OR /अथवा

Discuss the inherent powers of Civil Court.

सिविल न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की विवेचना कीजिए।

5. Executing court cannot travel beyond the decree under the execution. Comment.

निष्पादन न्यायालय निष्पादन के अधीन डिक्री के बाहर नहीं जा सकता। समीक्षा कीजिए।

OR /अथवा

Discuss the Law relating to the effect to acknowledgement of liability on the period of limitation.

मर्यादा काल पर दायित्व की अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ता है?
इससे सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए।

----- x -----

LBM-1510

LL.B. (Hons.) (Semester-V)

Examination, 2024-25

BHARTIYA SAKSHYA ADHINIYAM (BSA)

[Paper : Second (LAW-537)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all the questions. **Q. No. 1** carries **20** marks and
Q. No. **2-5** carry **10** marks each.

सभी प्रश्न कीजिए। प्रश्न सं. 1 के 20 अंक हैं और प्रश्न
सं. 2-5 तक प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

1. Explain the following : [5×4=20]

निम्नलिखित को समझाइए :

(a) Judicial proceeding

न्यायिक प्रक्रिया

(b) Meaning of oral evidence

मौखिक साक्ष्य का अर्थ

(c) Fact in Issue

विवाद्यक तथ्य

(d) Character affecting damages

क्षतिपूर्ति प्रभावित करने वाला चरित्र

2. Explain confession. Also discuss the nature of confession to police officer or in police custody.

संस्वीकृति को समझाइए। पुलिस अधिकारी या पुलिस को अभिरक्ष में संस्वीकृति की प्रकृति की भी विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Define Admission. Who can make Admission?

स्वीकृति को परिभाषित कीजिए। स्वीकृति कौन कर सकता है?

3. Discuss the provision relating to Dying Declaration.

मृत्युकालिक कथन से सम्बन्धित प्रावधान की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

LBM-1510/1200

(2)

Explain those conditions when Judgment of courts are relevant.

जब न्यायालय का निर्णय सुसंगत हो उन शर्तों को समझाइए।

4. Differentiate the following :

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए :

(i) Primary and Secondary Evidence

प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य

(ii) Relevancy and Admissibility of Fact

तथ्य की सुसंगतता एवं ग्राह्यता

OR / अथवा

Discuss circumstantial evidence with the help of decided cases.

निर्णीत वादों की सहायता से पस्थितिजन्य साक्ष्य की विवेचना कीजिए।

5. Discuss provisions relating to Burden of proof.

सबूत के भार से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Discuss provisions of Section 128 to 131 under Bhartiya Saksha Adhiniyam, 2023 with suitable examples.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के धारा 128 - 131 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

---X---

LBM-1511

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2024-25

INFORMATION TECHNOLOGY LAW

[Paper : Third (LAW-538)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** questions. Question **no. 1** is **compulsory**.

Question no. **2** to **5** have internal options. Question no. **1** is of **20** marks and question no **2** to **5** are **10** marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या **1** अनिवार्य है। प्रश्न सं. **2** से **5** में आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न सं. **1**, **20** अंकों का है एवं प्रश्न सं. **2** से **5** प्रत्येक **10** अंकों का है।

1. Explain the following :

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

(a) Nature of Cyber Crime

साइबर अपराध की प्रकृति

(b) Cyber Contravention

साइबर अतिचार

(c) Types of Cyber Stalking

साइबर स्टॉकिंग के प्रकार

(d) Cyber Space

साइबर स्पेस

2. Describe the history and evolution of cyber crimes and also discuss the need of cyber law.

साइबर अपराध के इतिहास व उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और साइबर विधि की आवश्यकता को भी समझाइये।

OR/अथवा

What is Cyber Crime? Discuss various kinds of crimes dealt with in the Information Technology Act, 2000.

साइबर अपराध क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिये गये विभिन्न प्रकार के अपराधों की चर्चा कीजिए।

3. Define the Hacking and describe its evolution. What are the reasons and techniques of hacking and how can it be prevented?

हैकिंग को परिभाषित कीजिए एवं इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए।
हैकिंग के कारण व तकनीकें क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सकता
है?

OR/अथवा

What is the difference between Pornography and
Obscenity? How obscenity can be determined?

पेनोग्राफी व अश्लीलता में क्या अंतर है? अश्लीलता का निर्धारण
कैसे किया जा सकता है?

4. Explain the UNCITRAL model law on E-commerce.

ई-वाणिज्य के अनसिट्राल मॉडल विधि की व्याख्या कीजिए।

OR/अथवा

What is E-Governance? Discuss the legal provisions
related to E-Governance in Information Technology Act.

ई-शासन क्या है? ई-शासन सम्बन्धी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
के विधिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

5. Discuss the liabilities of an Internet Service Provider in
Cyber Space.

साइबर स्पेस में इण्टरनेट सेवा प्रदाता के दायित्वों को बताइये।

OR/अथवा

What is Right to Privacy? What are the activities on internet which can effect the privacy?

एकान्तता का अधिकार क्या है? इण्टरनेट पर कौन-सी गतिविधियाँ हैं जो एकान्तता को प्रभावित कर सकती हैं?

----- x -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-1512

LL.B. (Hons.) (Semester-V)

Examination, 2024-25

ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION

[Paper : Fourth (LAW-539)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all questions. Question no. 1 carries 20 marks.

Question no. 2 to 5 carry 10 marks each and have internal choice.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, 20 अंकों का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 प्रत्येक 10 अंकों का है तथा उसमें आन्तरिक विकल्प हैं।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Arbitrability

माध्यस्थमीय माध्यस्थम के योग्य

(b) Statutory Arbitration

सांविधिक माध्यस्थम

(c) Discuss the distinctive features of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के विशिष्ट गुणों की विवेचना कीजिए।

(d) Domestic Arbitration and Domestic Award

घरेलू माध्यस्थम एवं घरेलू पंचाट

2. Examine judicial approach towards the nature of requirement of uneven number of arbitrators as given in Section 10 (1) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 10 (1) में वर्णित माध्यस्थों की विषम संख्या की शर्त की प्रकृति के बारे में न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिपादित विचारों की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Explain the scope of judicial intervention in the scheme and intention of Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 की संरचना एवं उसके आशय के सन्दर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप के आयाम (विस्तार) को समझाइए।

3. What are the essentials of term 'Conciliation' as defined in Arbitration and Conciliation Act, 1996? And, how does conciliation differ from mediation and arbitration.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 में परिभाषित पद 'सुलह' के आवश्यक तत्व क्या हैं? सुलह तथा मेडिएशन एवं माध्यस्थम के बीच क्या अन्तर है?

OR / अथवा

Give a brief account of the requirements of arbitral proceedings that aim to secure observance of principles of natural justice.

माध्यस्थम प्रक्रिया के उन आवश्यक तत्वों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए जिनके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना आशयित है।

4. Write an essay on ADR (Alternative Dispute Resolution) and its forms.

विवादों के निपटारे की वैकल्पिक व्यवस्था एवं इसके प्रकारों पर एक लेख लिखिए।

OR / अथवा

Explain the nature and scope of power of judicial authority to refer the parties to an arbitration agreement..

एक न्यायिक प्राधिकारवान् की माध्यस्थम करार के पक्षकारों को माध्यस्थम हेतु निर्देशित करने की शक्ति की प्रकृति तथा उसके विस्तार को समझाइए।

5. Who can challenge the validity of an arbitral award and on what grounds?

माध्यस्थम पंचाट की वैधता को कौन चुनौती दे सकता है और किन-किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है?

OR / अथवा

Discuss the conditions of enforcement of foreign award in the scheme of Arbitration and Conciliation Act, 1996 in context of New York Convention.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की व्यवस्था में न्यूयॉर्क अभिसमय के सन्दर्भ में विदेशी पंचाट के क्रियान्वयन की दशाओं की विवेचना कीजिए।

----X ----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-1513

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2024-25

IPR-I

[Paper : Fifth (LAW-540)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** the questions. Question No. 2 to 5 have internal options. Question no.1 is **compulsory** and carries 20 marks and Question no. 2 to 5 carry 10 marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या-2 से 5 तक आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है तथा 20 अंक का है। प्रश्न सं. 2 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Intellectual Property Rights

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(b) Traditional knowledge and IPR

पारम्परिक ज्ञान एवम् बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(c) Patent of addition

अतिरिक्त पेटेंट

(d) Industrial Design

औद्योगिक डिज़ाइन

2. Explain the need and scope areas for the effective implementation of Intellectual properties (IP) and the associated rights in India.

भारत में बौद्धिक संपदा एवं सम्बन्धित अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता एवम् कार्यक्षेत्रों की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

Explain the concepts-Morality, Public order and Intellectual Property Rights with the help of case laws.

LBM-1513/1200

नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणाओं को केस विधि की सहायता से समझाइए।

3. What are the basic requisites of patentability and distinguish between product and process patents.

पेटेंट योग्यता की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं तथा उत्पाद एवम् प्रक्रिया पेटेंट के मध्य अंतर क्या हैं ?

OR / अथवा

Explain the various theories of property in respect of Intellectual Property Rights.

सम्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सम्बन्ध में समझाइए।

4. Explain the multifarious steps taken by the Government of India in effective enforcement of IPR.

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए विविध कदमों/उपायों की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

Explain Trademark. Discuss registration process to grant Trademark, under Trademark, Act, 1999.

व्यापार चिह्न को समझाइए। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत व्यापार चिह्न प्रदान करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।

5. Explain the grounds for registration of rights of industrial designs and the rights of the design-holder. Discuss the infringement of Industrial Designs and the remedies available therefor.

औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण के आधार एवम् डिजाइनधारक के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक डिजाइनों के उल्लंघन एवम् उपलब्ध उपायों पर चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

Explain the concept of compulsory licensing in patents and also discuss the inventions that are not patentable as laid down in Indian Patent Act, 1970.

पेटेंट में अनिवार्य लाइसेंसिंग की अवधारणा को समझाइए एवम् उन आविष्कारों को भी समझाइए जो कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में पेटेंट योग्य नहीं हैं।

-----X-----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-1514

**LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2024-25**

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

[Paper : Sixth (LAW-541)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : All questions are compulsory. Question No.-2 to 5 have internal choices. Question No.-1 is of 20 marks. Rest questions are of 10 marks each.

सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न सं.-2 से 5 में आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न संख्या-1, 20 अंकों का है। शेष प्रश्न प्रत्येक 10 अंकों का है।

1. Explain in brief :

संक्षेप में व्याख्या कीजिए :

LBM-1514/1200

(1)

[P.T.O.]

(a) Domicile of Origin

मूल अधिवास

(b) Legitimacy and Legitimation

औरसता तथा औरसीकरण

(c) Lex Loci Delicto

स्थानीय विधि में दोषी

(d) Finality of the Judgement

निर्णयों की अन्तिमता

2. Describe necessity and bases of application of Private International Law. How it is different from Public International Law? Discuss

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता व लागू करने के आधारों का वर्णन कीजिए। यह किस प्रकार सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से भिन्न है? चर्चा कीजिए।

OR/अथवा

Define Domicile and underline its importance. How domicile by birth and domicile of choice is different from each other.

LBM-1514/1200

अधिवास को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। किस प्रकार जन्म में अधिवास एवं इच्छाधिवास एक-दूसरे से भिन्न है?

3. What conditions are to be satisfied in the case of foreign Tort? Is there any difference between Indian and English law in this regard? Discuss.

विदेशी अपकृति के मामलों में किन शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होता है? इस सम्बन्ध में क्या भारतीय विधि व आंग्ल विधि में विभेद है? चर्चा कीजिए।

OR/अथवा

Explain the importance of 'Proper Law' theory for the validity of international contract. What contracts are neither accepted nor enforced by English courts? Explain.

अन्तर्राष्ट्रीय संविदा की वैधता हेतु 'उचित विधि' के सिद्धान्त के महत्व को समझाइए। आंग्ल न्यायालय किन संविदाओं को न तो स्वीकारता है और न ही क्रियान्वित करता है? चर्चा कीजिए।

4. What is ascertained by foreign courts for the exercise of their jurisdiction and what are the bases for the recognition of foreign judgments? Explain.

विदेशी न्यायालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग हेतु क्या सुनिश्चित किया जाता है और विदेशी न्यायालयों के निर्णयों को मान्यता प्रदान करने के क्या आधार हैं? समझाइए।

OR/अथवा

Why 'Private International Law' is called conflict of laws?
Explain its area of operation, nature and utility.

‘व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ को विधियों का विरोधाभास क्यों कहते हैं? इसके कार्यक्षेत्र, प्रकृति व उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

5. Explain in detail about the theories of conflict of laws.

विधियों के विरोध के सिद्धान्तों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

OR/अथवा

According to 'Cheshire' there are two theories of Renvoi.
Describe them.

चेशायर के मतानुसार पारेषण के दो सिद्धान्त हैं। उनका वर्णन कीजिए।

----- X -----